

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 782/2535

ธนาคารกรุงไทย จำกัด

โจทก์

นายไชยสิทธิ์ รัตนารังสรรค์

จำเลย

ธนาคารกรุงไทย จำกัด โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

ป.วิ.พ. มาตรา 175

เนื่องจากโจทก์ได้รับชำระหนี้จำนวนเงิน 340,000 บาทเป็นที่พอใจแล้ว โจทก์
ไม่พอใจเรียกร้องให้จำเลยชำระหนี้อีกจึงขอถอนฟ้องคดีนี้ โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยแถลงท้ายคำร้องไม่คัดค้าน (อันดับ 68)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้พิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดตามพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14

จำเลยฎีกา (อันดับ 62 แผ่นที่ 2)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าวโดยทนายโจทก์ซึ่งมีอำนาจถอนฟ้องลงชื่อในคำร้อง
(อันดับ 68,2)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว การถอนฟ้องคดีล้มละลายจะกระทำได้เฉพาะในศาลชั้นต้น
เท่านั้น โจทก์จะขอถอนฟ้องในชั้นฎีกาไม่ได้ให้ยกคำร้องของ โจทก์ ค่าคำร้องเป็นพับ

พิจารณาแล้ว การถอนฟ้องคดีล้มละลายจะกระทำได้เฉพาะในศาลชั้นต้น
เท่านั้น โจทก์จะขอถอนฟ้องในชั้นฎีกาไม่ได้ให้ยกคำร้องของ โจทก์ ค่าคำร้องเป็นพับ

(ไพศาล รางฆาภรณ์-วิทวัส อยู่วัฒนา-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>